

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
שלום דנינו
מיכאל מרדכי ביטון
מישל בוסקילה
יצחק קרויזר
יוליה מלינובסקי
טטיאנה מזרסקי

פ/25/6132

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – הוספת נציגי עובדים בדירקטוריון ובמועצת קופות החולים), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 27 בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף – 27

(1) בסעיף קטן (ב), במקום "שלא יהיו עובדי קופת החולים ולא יהיו קשורים בקשר עסקי עמה" יבוא "שלא יהיו קשורים בקשר עסקי עמה";

(2) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא –

"(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ב), 15% מחברי מועצת קופת החולים, ולא פחות משני חברים, יהיו נציגים מקרב עובדי קופת החולים אשר ייבחרו על ידי עובדי קופת החולים בבחירות לפי הוראות סעיף 27ב."

2. הוספת סעיפים אחרי סעיף 27 לחוק העיקרי יבוא :
27א ו-27ב

"נציגי עובדים 27א. 15% מחברי דירקטוריון קופת חולים, ולא פחות בדירקטוריון קופת משני חברים, יהיו נציגים מקרב עובדי קופת חולים (בסעיף זה – דירקטורים מטעם העובדים) אשר ייבחרו על ידי עובדי קופת החולים בבחירות לפי הוראות סעיף 27ב."

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

בחירות לנציגי
עובדי קופת
החולים

27ב. (א) בחירות לנציגי עובדי קופת חולים יהיו
אישיות, שוות, כלליות, ישירות וחשאיות.

(ב) זכאי להצביע בבחירות כל עובד של קופת
החולים שביום הבחירות מלאו לו 18 שנים לפחות
והוא בעל ותק של שנה אחת לפחות בעבודה בקופת
החולים.

(ג) ועד העובדים בקופת החולים ימנה ועדת
בחירות; בהיעדר ועד עובדים עובדי קופת החולים
יבחרו ועדת בחירות מקרב עובדי קופת החולים.

(ד) ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול
ביותר של עובדי קופת החולים בקופת
החולים (בסעיף זה – ארגון העובדים היציג בקופת
החולים), ובהעדר ארגון עובדים יציג בקופת
החולים – ארגון העובדים הגדול במשק, יקבע את
תקנון הבחירות.

(ו) כשיר לכהן כנציג עובדי קופת חולים, עובד
בקופת חולים שנתקיימו בו כל אלה:

(1) הוא בעל ותק של שלוש שנים לפחות
בעבודה בקופת החולים;

(2) הוא אינו ממלא אחד מהתפקידים
האלה:

(א) המנהל הכללי או עובד
בלשכתו;

(ב) היועץ המשפטי;

(ג) המבקר הפנימי;

(ד) החשב;

(ה) הגזבר;

(ו) עובד שבסמכותו לקבל ולפטר
עובדים או לקבוע תנאי עבודה;

(ז) חבר או מזכיר ועד העובדים
או ארגון העובדים היציג בקופת
החולים."

דברי הסבר

מוצע לתקן את חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994, כך שייקבע בו כי בדירקטוריון ובמועצת קופות החולים יכהנו נציגים מקרב עובדי קופות החולים, אשר ייבחרו בבחירות אישיות, שוות, כלליות, ישירות וחשאיות על ידי כלל העובדים, בדומה לנהוג בחברות ממשלתיות.

תקנות החברות הממשלתיות (כללים לקביעת נציג נבחר מקרב עובדי החברה כדירקטור), התשל"ז–1977, קובעות כללים למינוי נציגי עובדים בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות, ומחייבות ייצוג של נציגים נבחרים מקרב העובדים. לעומת זאת, אין כיום הוראה דומה לגבי קופות החולים, אף שהן ממלאות תפקיד ציבורי מובהק, אינן פועלות למטרות רווח, וממומנות ברובן מכספי משלם המיסים. יתרה מכך, למרות שקופות החולים שייכות לחבריהן, בפועל אין כיום כל מנגנון דמוקרטי פנימי המאפשר השפעה לעובדי קופת החולים.

היעדר ייצוג לעובדים בהליכי קבלת ההחלטות של קופות החולים פוגע בממשל התאגידי התקין של קופות החולים. כיום, הדירקטוריונים והמועצות של קופות החולים מתנהלים מבלי לכלול קול ישיר של אחת מקבוצות בעלי העניין המרכזיות – העובדים, שהם שותפים יום-יומיים במתן שירותי הבריאות ומחזיקים בידע ארגוני, מקצועי וחברתי חיוני. מתן ייצוג לעובדים נבחרים מחזק את אחריות הדירקטוריון, תורם למגוון הדעות ולפיקוח הציבורי, ומבטיח שיקול דעת מאוזן בהחלטות אסטרטגיות, ארגוניות ושירותיות.

גישה זו תואמת את המלצות ארגון ה-OECD, אשר מדגיש את תרומתו של ייצוג עובדים לדירקטוריון להגברת האמון הציבורי, השקיפות, והיציבות של המוסד התאגידי, במיוחד כאשר מדובר בתאגידים ממשלתיים או גופים שממומנים במימון ציבורי. ה-OECD אף ממליץ לשקול מודלים מגוונים של שיתוף עובדים בממשל התאגידי, וקובע כי נציגות עובדים יכולה לתרום להגברת האפקטיביות של הדירקטוריון, במיוחד בנושאים של ניהול סיכונים, התייעלות והתנהלות אתית. לאחרונה גישה זו קיבלה משנה תוקף בדוח הוועדה הציבורית לגיבוש המלצות בנושא עדכון דרכי גיוס, מיון והכשרה של דירקטורים בחברות ממשלתיות בראשות פרופ' אסף מידני (2025). בדוח זה הודגשו חשיבותם של נציגי העובדים בדירקטוריון והקשר החיובי בין ייצוג עובדים בדירקטוריון לעליה בחדשנות, בפריון וברוחיות וכן להישארות עובדים בחברות.

כאמור, הצעת החוק קובעת כי לפחות שניים, ולא פחות מ-15%, מחברי הדירקטוריון ומחברי מועצת הקופה ייבחרו כנציגי העובדים. כמו כן, מוצע להסדיר מנגנון לבחירת נציגי עובדים כאמור ולקבוע, בין היתר, כי הבחירות יתקיימו בקרב כלל העובדים, תוך שמירה על כללי דמוקרטיה פנימית והפרדת רשויות פנים-תאגידית, לרבות פסילה של בעלי תפקידים ניהוליים רגישים מהתמודדות.

הצעת חוק זו מאזנת בין עקרונות של ממשל תאגידי מודרני, זכויות עובדים, ודמוקרטיה מוסדית, ומתאימה את קופות החולים – שהן נדבך יסודי של השירות הציבורי – לעקרונות שקיפות וייצוג הנהוגים במדינות מתקדמות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בתמוז התשפ"ה (23.07.2025)